

역사문화환경 보존지역 주민지원사업 관련 지침 제정 보고

I. 제정사유

- 「문화유산법」 및 시행령 일부개정(2023.10.29.공포, 2024.11.1.시행)*에 따라 법령 시행 시 필요한 기준 등을 마련하고자 함

* 문화유산법 제13조의2(주민지원사업 계획 수립·시행) 및 영 제7조의3(주민지원사업 계획의 수립·시행절차 등) 신설

- 시·도지사는 국가유산청장과 협의, 역사문화환경 보존지역에 거주하고 있는 주민의 생활환경 개선 등을 위한 주민지원사업 계획 수립·시행

II. 주요내용 * 총3장 12조 구성

- 위임사항 : 사업계획서 작성, 협의기준, 점검방법 등 세부사항

- 주요내용

- (제1장 총칙) 목적, 사업계획 수립의 기본원칙*

* (기본원칙) 역사문화환경을 보호하면서 지역주민과 상생할 수 있는 환경을 조성하는데 중점을 두며 실현 가능하도록 하고, 지정문화유산이 갖는 특성과 역사문화환경 보존지역의 경관 및 재정여건 등 제반환경을 종합적으로 고려

- (제2장 사업계획의 수립) 수립 절차, 작성기준*, 주민의견 청취, 시·군·구청장의 의견청취**, 사업계획의 협의, 공표

* (작성기준) 문화유산별로 작성하되 인접한 경우 통합 작성, 역사문화환경 보호를 고려, 재산권 행사의 제약 고려, 주민 의견 반영

** (의견청취) 시·도지사는 해당 관할 시장·군수·구청장의 의견 청취하고 반영에 노력

- (제3장 사업계획의 시행) 사업추진*, 지원대상**, 추진상황 점검, 재검토 기한

* (사업추진) 시·도지사는 연차별 소요예산 확보 및 체계적 추진, 국가유산청은 사업계획 수립 등을 지원

** (지원대상) 역사공원, 관람 지원시설 설치·정비 등, 경관 가이드라인 마련 및 이에 따른 주거환경 개선 등, 전선지중화, 가로등 설치, 상하수도 및 도로 정비, 주차장 등 기반시설의 설치·정비

III. 추진경과 및 향후계획

- 사전 규제검토 완료('24. 8월/규제심사 비대상)
- 행정예고 및 의견조회('24. 8월~9월/제출된 의견 반영 완료)
- 지침 제정 및 홈페이지·법령정보시스템 등재('24. 11월)

법률	시행령('24.11.01. 시행)
제13조의2(주민지원사업 계획 수립·시행) ① 시·도지사는 국가유산청장과 협의하여 역사문화환경 보존지역에 거주하는 주민의 생활환경을 개선하고 복리를 증진하기 위한 지원사업(이하 “주민지원사업”이라 한다)에 관한 계획을 수립·시행할 수 있다. ② 주민지원사업의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. 복리증진사업 2. 주택수리 등 주거환경 개선사업 3. 도로, 주차장, 상하수도 등 기반시설 개선사업 4. 그 밖에 시·도지사가 주민지원사업으로서 필요하다고 인정하는 사업 ③ 시·도지사는 주민지원사업 계획 수립 과정에 역사문화환경 보존지역의 주민 의견을 청취하고, 그 의견을 반영하도록 노력하여야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 주민지원사업에 관한 계획의 수립·시행 절차, 지원대상·기준, 의견수렴 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	제7조의3(주민지원사업 계획의 수립·시행절차 등) ① 시·도지사는 법 제13조의2제1항에 따른 주민지원사업(이하 “주민지원사업”이라 한다)에 관한 계획을 수립·시행하려면 다음 각 호의 사항을 포함한 사업계획서를 작성하여 국가유산청장에게 협의를 요청해야 한다. 1. 주민지원사업의 목적 2. 주민지원사업의 필요성 및 개요 3. 주민지원사업의 대상지역 및 그 주변지역의 현황과 특성 4. 주민지원사업의 내용 및 추진계획 5. 법 제13조의2제3항에 따른 주민 의견 청취 결과 6. 주민지원사업 비용 및 재원 조달 방안 7. 그 밖에 시·도지사가 주민지원사업 계획의 수립·시행에 필요하다고 인정하는 사항 ② 주민지원사업의 지원대상은 제4항 전단에 따른 공고 당시 역사문화환경 보존지역에 거주하는 주민으로서 역사문화환경 보존지역을 관할하는 특별자치시·특별자치도·시·군·구(자치구를 말한다)에 주민등록이 되어 있으면서 해당 역사문화환경 보존지역에 토지 또는 건축물을 소유하고 있는 주민으로 한다. ③ 시·도지사는 주민지원사업 계획을 수립할 때에는 다음 각 호의 기준을 고려해야 한다. 1. 역사문화환경 보존지역 및 그 주변 경관에 미치는 영향이 적을 것 2. 주민의 생활환경 개선 및 복리 증진의 실효성이 클 것 ④ 시·도지사는 법 제13조의2제3항에 따라 주민 의견을 청취하려는 경우에는 해당 시·도의 인터넷 홈페이지에 14일 이상 주민

	지원사업 계획의 주요내용을 공고하여 주민 의견을 청취해야 한다. 이 경우 시·도지사는 충분한 의견을 수렴하기 위하여 필요한 경우 공청회를 개최할 수 있다. ⑤ 국가유산청장은 주민지원사업의 추진상황을 점검할 수 있으며, 시·도지사에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 주민지원사업 계획의 수립·시행 절차 등에 필요한 사항은 국가유산청장이 정하여 고시한다.
--	--

제 1 장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「문화유산 보존 및 활용에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제13조의2, 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제7조의3에 따른 역사문화환경 보존지역 주민지원사업계획(이하 “사업계획”이라 한다)의 수립·시행하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(사업계획 수립의 기본원칙) ① 사업계획은 역사문화환경을 보호하면서 지역주민과 상생할 수 있는 환경을 조성하는데 중점을 두며 실현 가능하도록 수립하여야 한다.

② 사업계획은 지정문화유산이 갖는 특성과 역사문화환경 보존지역의 경관 및 재정여건 등 제반환경을 종합적으로 고려하여야 한다.

제 2 장 사업계획의 수립

제3조(사업계획 수립 절차) 사업계획은 법 제13조의2제1항 및 영 제7조의3 제1항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)가 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)의 의견을 들어 수립한다.

제4조(사업계획의 작성 기준) 사업계획은 문화유산별로 작성하되 인접한 경우 통합하여 작성하며 그 작성 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 지정문화유산의 역사문화환경 보호를 고려할 것
2. 역사문화환경 보존지역으로 인한 재산권 행사의 제약을 고려할 것
3. 주민지원사업에 대한 주민의 의견을 반영할 것

제5조(주민 의견 청취) 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 사업계획 작성을 위하여 역사문화환경 보존지역 주민들에게 설명회, 공청회, 사업계획안의 홈페이지 공고 등을 통해 사업계획 수립에 관한 의견을 청취하여야 한다.

제6조(시장·군수·구청장의 의견 청취) 시·도지사는 사업계획 수립 과정에서 해당 역사문화환경 보존지역을 관할하는 시장·군수·구청장의 의견을 청취하고 계획에 반영토록 노력하여야 한다.

제7조(사업계획의 협의) ① 시·도지사는 사업계획에 대하여 법 제13조의2 제1항에 따라 국가유산청장과 협의하여야 하며, 사업계획을 변경하는 경우에도 또한 같다.

② 국가유산청장은 시·도지사의 사업계획 협의 요청에 대하여 특별한 사유가 없는 한 60일 안에 검토의견을 통보하여야 한다.

제8조(사업계획의 공표) 시·도지사는 제7조에 따라 확정된 사업계획을 지방자치단체의 홈페이지 또는 게시판 등에 공표하여야 하며, 사업계획을 변경하는 경우에도 또한 같다.

제 3 장 사업계획의 시행

제9조(사업추진) ① 시·도지사는 체계적 사업 시행을 위해 연차별로 소요예산을 확보하여 추진할 수 있다.

② 국가유산청장은 시·도지사가 체계적으로 주민지원사업을 추진할 수 있도록 사업계획 수립 등을 지원할 수 있다.

제10조(주민지원사업의 종류) 주민지원사업은 다음 각 호의 어느 하나를 우선 고려할 수 있다.

1. 역사공원, 국가유산 관람 지원시설 등의 설치·정비
2. 주거환경 개선을 위한 경관 가이드라인 마련
3. 전선지중화, 가로등 설치, 보행로 정비, 국가유산 관람을 위한 주차장 등 기반시설의 설치·정비
4. 그 밖에 시·도지사가 역사문화환경 경관개선을 위해 필요하다고 인정하는 사업

제11조(추진상황의 점검) 국가유산청장과 시·도지사는 사업계획에 따른 추진상황에 대하여 수시로 점검·평가하고 부진사항에 대하여는 대책을 강구하는 등 사업이 정상적으로 추진될 수 있도록 노력하여야 한다.

제12조(재검토기한) 국가유산청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.